

1002698-89.2022.8.26.0066

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: LUIZ ANTONIO DELA MARTA

Comarca: Barretos

Foro: Foro de Barretos

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... AÇÃO INDENIZATÓRIA - Responsabilidade Civil - Furto de veículo automotor no interior de estacionamento de empresa comercial - Sentença que acolheu a pretensão autoral, em relação ao prejuízo material - Prova documental de que o veículo se encontrava no local indicado no dia do furto, com queixa policial sobre a sua subtração - Fato constitutivo do direito dos atores ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barretos

Foro de Barretos

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Centenário da Abolição, 1500, . - América

CEP: 14783-195 - Barretos - SP

Telefone: (17) 3322-5700 - E-mail: barretosjec@tjsp.jus.br

1002698-89.2022.8.26.0066 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1002698-89.2022.8.26.0066

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Willian Fuzaro dos Santos

Requerido:

Rbxp Holding Administradora de Empresas

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIZ ANTONIO DELA MARTA

VISTOS,

Relatório dispensado, conforme art. 38 da Lei 9.099/95.

FUNDAMENTO E DECIDO

» Permitido o julgamento do caso. Instrução encerrada, conforme termo de audiência.

» A ação é parcialmente procedente.

» O furto do módulo de controle instalado no caminhão de propriedade do autor nas dependências do estacionamento/Pátio de Triagem da empresa ré ficou demonstrado.

Depreende-se da prova oral colhida que na madrugada do dia 15 de fevereiro de 2022, no período em que o caminhão do autor se encontrava nas dependências do estacionamento/pátio da empresa ré, houve a subtração, por terceiros não identificados, do objeto mencionado, que, como dito, estava instalado no caminhão de propriedade do autor. E, assim, este sofreu o prejuízo estampado nos orçamentos de fls. 17/19.

» Com efeito, a testemunha não contraditada Paulo Eduardo Martines disse que,

conduzindo o caminhão do autor, chegou no pátio/estacionamento da empresa ré na tarde do dia anterior à subtração e o seu atendimento foi agendado por volta das duas horas da madrugada do dia seguinte. Informou que se ausentou a partir deste horário até por volta de 3h30min quando então foi realizar a marcação e fazer o pagamento da tarifa (R\$60,00) relativa à utilização do pátio, materializada a fls. 13. Mais tarde, por volta das seis horas da manhã, ao tentar dar partida no veículo não obteve sucesso, quando então foi detectada a subtração do módulo central. Relatou que episódios semelhantes ocorreram com vários outros motoristas e assim levaram o fato ao conhecimento do gerente da unidade, Geremias, o qual disse que nada poderia fazer em termos de assumir responsabilidade.

Continuou explicando Paulo que apenas conseguiu colocar o veículo em movimento e retornar a Barretos depois que um motorista conhecido emprestou uma peça usada semelhante. Fez a instalação seguindo viagem.

A fala de Paulo é corroborada pela testemunha Marcelo, também não contraditada. Após ser informado por telefone sobre o ocorrido e como tinha que se deslocar para aquela região, levou um módulo usado que possuía para o motorista do autor instalar no caminhão dele, a título de empréstimo, e assim viabilizar o deslocamento de retorno. Ressaltou que até hoje o módulo é utilizado no caminhão do autor destacando que, apesar de apresentar um defeito especificamente no sistema de partida, com pequeno ajuste técnico é possível a utilização (se tratando de um objeto de elevado valor).

Não houve nenhuma testemunha que afastasse a explicação dada por Paulo e Marcelo.

Por sua vez, a testemunha do requerido Geremias Nascimento Silva, de relevante deixou claro que quando chegou na empresa logo pela manhã se deparou com relatos de alguns motoristas no sentido de que módulos instalados nos caminhões foram subtraídos no pátio e que diante disso deu apenas orientações sobre como deveriam proceder a respeito do assunto com lavratura de boletim de ocorrência e notificação à empresa.

Ocorre que Geremias era o representante da empresa, gerenciava e era responsável pelo pátio e dessa forma deveria ter já adotado diligências junto ao setor próprio para as devidas apurações internas. Assim, a empresa soube do fato de forma direta e nada fez. No mais, deixou claro que o pátio era dotado de várias câmeras, sobretudo em todas as entradas e saídas e, portanto, qualquer realidade em sentido contrário envolvendo o veículo do autor seria facilmente demonstrada.

Note-se que a contestação nada fala sobre câmeras, mas Jeremias acabou por dizer da existência delas e que eram monitoradas por uma empresa especializada. Mesmo assim, por incrível que pareça, não houve solicitação por parte da empresa para verificação das imagens, o que não é aceitável considerando a menção à ocorrência de vários furtos nas dependências da empresa (tratando-se, aliás, de fatos não comuns, segundo relato da referida testemunha).

Portanto, não atuou a empresa de modo a produzir provas em sentido contrário e tinha plenas condições para isso. Tinha imagens. Evidente que se não as trouxe aos autos é porque não teria como afastar os relatos das testemunhas Paulo e Marcelo.

Assim, tem-se pela configuração do furto do módulo instalado no caminhão pertencente ao autor, que estava nas dependências do pátio/Estacionamento da requerida em Uberaba.

» Cediço que entre aquele que estaciona seu veículo e o dono de estabelecimento/pátio provido de espaço para tanto, há relação básica de guarda e de vigilância, mesmo quando, como no caso concreto, não ocorre a tradição das chaves do veículo estacionado, que permanece com o proprietário ou condutor, de

toda sorte assumindo o fornecedor a responsabilidade pela incolumidade do bem (v.g. Carlos Roberto Gonçalves, Direito Civil Brasileiro. Responsabilidade civil. Saraiva, 5ª ed. v. 4. p. 298). Placas com dizeres de que não se responsabiliza por óbvio não afastam o dever que a ordem jurídica impõe.

Também irrelevante que não haja controle formal de ingresso do veículo (e no caso havia). Se um espaço, que se destina indistintamente a clientes (no caso os motoristas dos caminhões que se submetem à triagem de cargas), empregados e outros, foi delimitado para proporcionar conforto, deve o estabelecimento proporcionar segurança sob todas as formas possíveis (vigias, câmeras, etc), sob pena de responder por sua inércia.

» Em relação aos consumidores (e o contrato entre proprietários/motoristas de caminhões e a empresa que administra o pátio cobrando por isso é de relação de consumo atraindo toda proteção do estatuto consumerista), o estabelecimento que disponibiliza local para estacionamento por certo se beneficia desta prática, destarte criando a justa expectativa de que o veículo estará seguro enquanto estiver nas dependências do estabelecimento.

Não por diverso motivo o Superior Tribunal de Justiça fez editar a Súmula 130, que dispõe: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.

E note-se que diversos dos precedentes do enunciado sumular referiam-se a estacionamento sem contraprestação direta, não por isso se desonerando o fornecedor (v.g.: Resp. 36.333-SP, Rel. Min. Costa Leite, j. 13.9.1993; Resp. 11.872- SP, Rel. Min. Bueno de Souza, j. 9.6.1992; AgRg no Ag 1.087.661- SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 2.12.2010).

» O dever de segurança não se altera se, quem estaciona o veículo, é prestador de serviço, fornecedor, empregado ou cliente. O raciocínio jurídico é o mesmo.

A vítima se considera não somente o consumidor direto, como também aquele equiparado, como é sabido e previsto no art. 17 do CDC, destarte sem se pesquisar a que título, desde que lícito, ali se encontra.

» Enfim, o estabelecimento da requerida que fornece local para estacionamento dos caminhões por certo se beneficia desta prática, criando a justa expectativa de que o veículo estará seguro enquanto os interessados participam da triagem.

O quadro, portanto, é de notório aproveitamento, pela ré, de área de estacionamento/pátio, fomentando a expectativa de conforto e segurança, cumprindo, agora, honrar a confiança que, com sua conduta, despertou.

Assentada, então, esta responsabilidade, de rigor o ressarcimento dos danos materiais enfrentados pelo autor.

» No sentido da responsabilidade de empresas/entidades que oferecem estacionamentos/pátios, julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Ementa: AÇÃO INDENIZATÓRIA – Responsabilidade Civil – Furto de veículo automotor no interior de estacionamento de empresa comercial – Sentença que acolheu a pretensão autoral, em relação ao prejuízo material – Prova documental de que o veículo se encontrava no local indicado no dia do furto, com queixa policial sobre a sua subtração – Fato constitutivo do direito dos atores demonstrado – Responsabilidade pela guarda do veículo que era da ré – Sentença mantida - Recurso improvido” (apelação nº 1054438-21.2021.8.26.0002, Relator: Caio Marcelo Mendes de Oliveira, 32ª Câmara de Direito Privado, data do julgamento: 17/11/2022).

'Ementa: (...) Furto de veículo dentro do estacionamento de hipermercado. Responsabilidade da ré pelo sinistro em razão da falha no dever de guarda e vigilância. Aplicação da Súmula 130 do C. STJ. Precedentes desta E. Corte. Recurso improvido" (apelação nº 1085660-04.2021.8.26.0100, Relator: Gomes Varjão, Órgão julgador: 34ª Câmara de Direito Privado, data do julgamento: 25/10/2022).

"Ementa: Prestação de serviços. Ação indenizatória. Instituição particular de ensino que separou parte do seu terreno para o estacionamento de veículos. Furto de motocicleta no estacionamento. Falha no dever de guarda e vigilância da ré. Responsabilidade da ré pelo sinistro. Aplicação da Súmula 130 do C. STJ. Recurso improvido" (apelação nº 0031774-80.2012.8.26.0114, Relator: Gomes Varjão, 34ª Câmara de Direito Privado, data do julgamento: 22/03/2017).

» Acerca do valor da indenização material, primeiramente se esclareça que não há falar em nota fiscal, já que não houve ainda a efetiva aquisição de um novo módulo.

No mais, observe-se que os três orçamentos foram confeccionados por concessionárias autorizadas Volvo (fls. 17/19) e, portanto, gozam de credibilidade probatória. Não foram, aliás, neste aspecto impugnados. A requerida não apresentou nenhum dado de modo concreto (apenas generalidades) que pudesse comprometer o valor pretendido pelo autor.

Apenas não pode ser adotado o orçamento de maior valor, sendo razoável o pleito alternativo da empresa para se acolher o valor médio, que totaliza R\$19.612,35.

» Não há falar em indenização por danos morais. Não se vislumbra suporte para pleito dessa natureza, pois não há consequências gravosas no plano da personalidade.

Não obstante cause aborrecimento, a subtração do módulo do veículo da parte autora, por si só, não é apto a configurar dano moral e, quanto a isso, não foi elencada qualquer situação decorrente do dano que pudesse dar ensejo a uma indenização de tal natureza. O autor, na condição de proprietário do veículo, sequer estava no local.

Assim, inviável o pedido de indenização por danos morais, sendo pertinente apenas aquele relacionado ao dano material suportado pelo autor para a compra de um novo módulo de controle.

Ante o exposto e considerando tudo o que mais dos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação indenizatória movida por WILLIAM FUZARO DOS SANTOS contra RBXP HOLDING ADMINISTRADORA DE EMPRESAS LTDA para condenar a requerida a pagar ao autor, a título de indenização por danos materiais, a quantia de R\$19.612,35, atualizada monetariamente a partir do ajuizamento da ação. Juros de mora a partir da citação.

Nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, em primeiro grau de jurisdição não há condenação em custas e honorários advocatícios.

P.I.C.

Barretos, 15 de dezembro de 2022.

LUIZ ANTONIO DELA MARTA

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA